

行政强制措施

内容

人身

- 强制传唤
前提：必须经过口头传唤或书面传唤
- 继续盘问
对象：前提+四种情形之一
- 保护性约束措施
对象：违法+醉酒+威胁
- 强制检测
对象：吸毒人员；审批：局长或所长
- 拘留审查
对象：涉嫌违法的外国人
- 限制活动范围
对象：涉嫌违法的外国人
- 人身约束
对象：涉嫌恐怖活动的人

财物

- 查封
对象：无证经营的场所、设施和物品
- 扣押扣留
对象：与案件有关的动产
- 冻结
对象：涉恐人员的财产
- 先行登记保存
对象：不便提取
- 抽样取证
对象：物品太多
- 封存文件资料
对象：涉恐、非政府组织境内活动

程序

1、审批

- 事前：审批
- 事后：补批
 - 人身：立即
 - 财产：24小时内

2、告知+听取

- 通知当事人到场—告知理由、依据、权利和救济
听取—当事人的陈述和申辩
- 当事人到不了场—邀请见证人到场，并在现场笔录中注明

4、制作笔录

- 书面的现场笔录
- 全程录音录像代替（要求具备告知+听取）

5、告知家属

- 内容：公安机关、理由、地点、期限。
- 记录：询问笔录

救济

- 行政复议
- 行政诉讼（涉外案件中的拘留审查和限制活动范围不可以行政诉讼）